

版权所有
复制必究

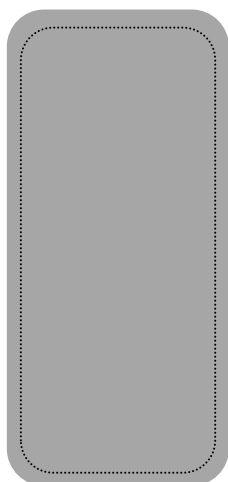
2026届公安联考若冰公专考前模考

《公安专业科目》

重要提示

为维护您的个人利益，确保公务员考试的公平公正，请您协助我们监督考试实施工作。

本场考试规定：监考老师要向本考场全体考生展示题本密封情况，并邀请2名考生代表验封签字后，方能开启试卷袋。



请将此条形码揭下，
贴在答题卡指定位置

准考证号

姓名

第一部分 单项选择题

每题所设选项中只有一个正确答案，多选、错选或不选均不得分。

请开始答题：

1. 2025 年 10 月 23 日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，其中在“十五五”时期经济社会发展的指导思想中，会议强调必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，并明确指出了发展的根本动力、根本目的与根本保障。下列哪一项组合准确地对应了这“三个根本”（ ）

- A. 根本动力：科技创新；根本目的：维护国家安全；根本保障：全面深化改革
- B. 根本动力：改革创新；根本目的：满足人民日益增长的美好生活需要；根本保障：全面从严治党
- C. 根本动力：高水平开放；根本目的：实现经济高速增长；根本保障：完善法治体系
- D. 根本动力：要素驱动；根本目的：提升综合国力；根本保障：党的全面领导

2. 2025 年初召开的中央政法工作会议为全年政法工作指明了方向。会议提出，建设更高水平的平安中国，需要完善党委领导的社会治安综合治理体制机制，并强调对违法犯罪活动要“惩防并举”。以下哪项会议部署更多地体现了“防”的理念（ ）

- A. 对重大恶性犯罪依法快侦快诉快判
- B. 深化打击整治枪爆违法犯罪专项行动
- C. 强化未成年人违法犯罪预防治理，推进专门学校建设
- D. 总结中央督导经验，健全扫黑除恶常态化机制

3. 2025 年 11 月 17 日，王小洪对法治公安建设提出要求，坚持不懈深化执法规范化建设，更好维护社会公平正义，会议上提出了“六位一体”的系统工作框架，旨在从不同维度协同推进法治公安建设。其中确保权力规范运行的“关键”是什么（ ）

- A. 以重点立法项目为牵引
- B. 以构建覆盖全流程全要素的执法监督管理体系为关键
- C. 以执法信息化智能化建设为支撑
- D. 以各级公安法制部门实战化转型为抓手

4. 2025 年 12 月 8 日，中共中央政治局召开会议，审议《中国共产党领导全面依法治国工作条例》，该条例的审议通过，对于提升党领导法治工作的制度化水平具有重要意义。条例强调要把党的领导落到实处，其具体要求体现为“党领导立法、保证执法、支持司法”和哪一项（ ）

- A. 监督司法
- B. 带头守法
- C. 全民普法
- D. 改革法制

5. “十五五”规划建议将“推进国家安全体系和能力现代化，建设更高水平平安中国”作为独立章节进行部署。其中，在提高公共安全治理水平方面，强调要推动公共安全治理模式向什么转型（ ）

- A. 向事后处置转型
- B. 向事前预防转型
- C. 向集中打击转型
- D. 向技术管控转型

6. 党的领导的独立性、全面性和直接性要求公安机关必须做到（ ）

- A. 从大政方针到行政管理和业务活动都必须接受党的绝对领导
- B. 在多种政治力量中，只能坚持党对公安工作的领导
- C. 在具体办案中必须强调坚持党的领导
- D. 公安机关的领导干部必须参加党组织活动

7. 现年 54 岁的辛宏系派出所民警，在科丰置业担任副总经理，并在 2024 年 7 月 13 日至 9 月 16 日期间购买汇丰资产管理公司（上市公司）的股票。2024 年 11 月 26 日，科丰置业有限公司总经理刘素芬多次给辛宏打电话说有事，辛宏驾警车赶到酒店，在门口见到刘素芬与人拉扯发生矛盾，便驾警车拉刘素芬离开现场，发现有人开车追赶即停车拨打“110”报警。下列说法正确的是（ ）

- A. 辛宏担任科丰置业副总经理并不违法
- B. 辛宏购买上市公司的股票是违法行为
- C. 辛宏不应该驾驶警车见刘素芬
- D. 辛宏处理矛盾纠纷合法

8. 对法治正确表述的内容是（ ）

- A. 法律经内部讨论通过就产生约束力
- B. 法律规范是针对同类事务的一般性规则，具有普遍适用、反复适用的特性
- C. 有法制就有法治
- D. 对国家权力而言应遵循“法无禁止即自由”原则

9. 某县公安局治安大队办理一起涉赌治安案件，公安机关可能做出的决定包括（ ）

- A. 因案情复杂，公安机关决定采取技术侦查措施
- B. 因情节严重，对参与赌博人员处 15 日行政拘留，并处 5000 元罚款
- C. 因情节严重，公安机关对参赌人员先行刑事拘留
- D. 因案情复杂，公安机关可以直接强制传唤涉赌人员

10. 民警小王、小张巡逻时发现一名形迹可疑的男子，二人立即上前对该男子进行盘问和检查。面对民警的盘问，该男子神色慌张，无法说明身上多部旧手机和多张身份证的正当来源。因不能排除其作案嫌疑，民警依法将该男子进行继续盘问。根据法律有关规定，下列说法不正确的是（ ）

- A. 如果该男子有严重疾病，不可以进行继续盘问
- B. 对于继续盘问，公安机关不可以直接从 12 小时延长至 48 小时
- C. 继续盘问的地点可以在警务室
- D. 对涉嫌驱使动物恐吓他人的行为，不可以适用继续盘问

11. 权利能力又称法律人格，指的是法律关系主体依法享有权利和承担义务的能力或资格；行为能力是指法律认可的享受和行使权利或承担义务和责任的能力。下列对于权利能力和行为能力的说法，符合法律规定的是（ ）

- A. 自然人的权利能力和行为能力一律平等
- B. 没有行为能力的自然人不能成为法律关系主体
- C. 法人自成立起到终止前都享有完全的权利能力和行为能力
- D. 八周岁以下的未成年人可以实施与其年龄、智力相适应的民事法律行为

12. 甲某因为赌博，被处 10 日拘留，并处罚款 2000 元，甲某申请听证。关于听证，下列说法正确的是（ ）

- A. 公安机关在听证中认为甲某赌博情节严重，应当处 15 日拘留
- B. 公安机关办案人员不能担任听证主持人，但可以担任记录员
- C. 听证人员只就行政案件的适用法律问题听取当事人陈述和申辩
- D. 违法嫌疑人要求听证的，应当在公安机关告知后 5 日内提出申请

13. 甲与乙系楼上楼下的邻居，二人因空调滴水问题发生口角。甲一时气愤，手持一擀面杖来到乙家，用力掷出擀面杖将乙家的台式机电脑屏幕击坏，并用乙家放在门口的一把伞打中乙的后背，打完后扔下雨伞就跑了。乙随后报警，派出所民警出警后，对涉案财物应作何处理？（ ）

- A. 对擀面杖、伞均予以扣押

- B. 对擗面杖予以扣押，对伞予以登记
- C. 对擗面杖、伞均予以先行登记保存
- D. 对擗面杖予以登记，对伞予以扣押

14. 王某家住 A 市甲区，到 B 市出差，其间在 B 市乙区宾馆（属于朝阳路派出所管辖）与人赌博；第二天王某又在 B 市丙区宾馆（属于建国路派出所管辖）又与人赌博，被 B 市丙区建国路派出所查获；同时，B 市乙区朝阳路派出所查获了王某及其同伙在 B 市乙区宾馆赌博的证据，请求 B 市丙区建国路派出所协助。鉴于本案情况，下列说法正确的是（ ）

- A. 王某两次赌博行为，分别由 B 市乙区朝阳路派出所和 B 市丙区建国路派出所管辖，分别处理
- B. 王某两次赌博行为，可以由 B 市公安局指定乙区、丙区的两个派出所管辖，并案处理
- C. 王某两次赌博行为，B 市乙区朝阳路派出所、B 市丙区建国路派出所都没有管辖权，而由共同上级公安机关 B 市公安局指定管辖
- D. 王某两次赌博行为，可以由 A 市甲区公安机关管辖

15. 在处置群体性事件现场时，公安机关可以采取的管制措施是（ ）

- A. 划定警戒区
- B. 责令疏散
- C. 拘留
- D. 宣传教育

16. S 市 N 县人民医院门前发生群体性事件。接到报警后，N 县公安局迅速做出反应，下列做法正确的是（ ）

- A. 立即向上级 S 市公安局报告
- B. 预测群体性事件趋向恶劣，有可能进一步扩大，N 县公安局随即向全县发出一级警报，并启动应急预案
- C. 命令瑞明自来水公司对被损坏的供水、排水等公共设施进行抢修
- D. 要求一线处置民警无论发生什么情况都要遵守“慎用警械、慎用强制措施”的原则，确保群众人身安全

17. 根据《中华人民共和国反恐怖主义法》的规定，下列关于调查恐怖活动嫌疑措施的说法不正确的是（ ）

- A. 公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员存款等财产情况

- B. 公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以通知了解有关情况的人员到公安机关接受询问
- C. 公安机关调查恐怖活动嫌疑人，经县级以上公安机关负责人批准，可以责令恐怖活动嫌疑人员不得参加大型群众性活动或者从事特定的活动
- D. 公安机关调查恐怖活动嫌疑，经县级以上公安机关负责人批准，可以责令恐怖活动嫌疑人员未经公安机关批准不得离开所居住的县，并且没有期限限制

18. 甲因盗窃罪被判刑 4 年，出狱后想起入狱前有一笔借款到期，乙还没有还给自己，遂上门讨要，乙拒绝还钱。下列说法正确的是（ ）

- A. 因已届三年诉讼时效期间，甲丧失起诉权
- B. 因已届三年诉讼时效期间，乙可进行诉讼时效抗辩
- C. 因甲入狱，无法行使请求权，诉讼时效中止
- D. 因甲入狱，无法行使请求权，诉讼时效中断

19. 2023 年 9 月以来，因父母离婚，父亲丁某常年在外地工作，被害人小田（女，11 岁）一直与继母于某共同生活。于某以小田学习及生活习惯有问题为由，长期、多次对其实施殴打。2024 年 11 月 21 日，于某又因小田咬手指甲等问题，用衣架、挠痒工具等对其实施殴打，致小田离家出走。小田被爷爷找回后，经鉴定，其头部、四肢等多处软组织挫伤，身体损伤程度达到轻伤等级。对此，下列说法正确的是（ ）

- A. 本案属于家庭成员之间的民事纠纷，不属于公安机关管辖，当事人应当去法院提起诉讼
- B. 本案属于家庭成员之间的治安案件，应当由公安机关管辖处理
- C. 本案属于家庭成员之间的刑事自诉案件，应当由受害人向法院提起诉讼
- D. 本案属于侵害未成年人且被害人无法控告的公诉案件，应当由公安机关立案侦查

20. 小孙是某起抢劫案件的目击者，钱某是犯罪嫌疑人。侦查员甲经与小孙沟通后，小孙同意作为目击证人进行辨认。在辨认的组织过程中，侦查员甲不应该采取的做法是什么？（ ）

- A. 按照同类混杂的原则挑选陪衬对象
- B. 对物品的辨认，不得少于 6 件
- C. 如果小孙不能明确辨认出嫌疑人，侦查员可以给予其一定程度的提示或暗示
- D. 不让辅警王某作为辨认过程的主持人

21. 甲县公安局刑警大队民警赵某、李某在办理一起刑事案件时，拟对当街抢夺挎包的犯罪嫌疑人郑某采取刑事拘留措施。以下做法正确的是（ ）

- A. 赵某、李某呈请对郑某刑事拘留 7 日，该呈请报告书应当附到诉讼卷中
- B. 将郑某羁押到看守所后，应当在 24 小时内讯问

C. 拘留期限届满，公安机关应当提请检察院批准逮捕

D. 对于没有在二十四小时以内通知家属的，应当在拘留通知书中注明原因

22. 2022 年 8 月以来，犯罪嫌疑人李某等人为牟取非法利益，注册成立浙江某传媒有限公司并开发多款 APP，以“聊天刷视频即可赚钱”为噱头，设置入门费、会员等级和高额返利模式，声称待该公司未来上市后可获公司期权，吸引参与人购买会员并拉人头发展下线参与活动。截至案发，该组织共发展会员 195 万余人，涉案金额 43.5 亿元。犯罪嫌疑人李某等人的行为涉嫌（ ）

A. 组织、领导传销活动罪

B. 非法经营罪

C. 诈骗罪

D. 职务侵占罪

23. 某县村民张某和李某因矛盾发生纠纷，争执中张某将李某鼻梁骨打断，李某报警，经鉴定为轻伤。公安机关在查清事实并征得当事人双方同意的基础上，组织双方达成了和解协议，当事人双方提请公安机关就此结案。下列关于公安机关处理该案表述正确的是（ ）

A. 公诉案件的和解应当经过公安机关的批准

B. 达成和解协议的，公安机关应当终止侦查

C. 对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的量刑建议

D. 公安机关不需要在和解协议上加盖印章

24. 为维护辖区社会治安稳定，促进和谐，派出所民警小吴最近进行了矛盾纠纷的排查。在小吴排查到的问题中，属于治安类纠纷的是（ ）

A. 赵某与李某因合同未履约翻脸

B. 刘某因私拆同事信件引起争执

C. 张某因房产继承与兄弟发生矛盾

D. 钱某因宅基地使用与邻居王某争吵

25. 东阳派出所接到群众报警电话，称有一个“警察”在小吃街吃饭不给钱，并扬言“敢收我钱，把你送进去”等。东阳派出所迅速派警赶往现场进行调查，经查证，所谓“警察”是无业游民孙某假扮，身上的警服、警徽等警用标志系民警小杨所借，二人是表兄弟关系。鉴于此事损害了公安队伍形象，造成了较为严重的后果，按照相关法律规定，应给予小杨的处分是（ ）

A. 警告

B. 记大过

C. 撤职

D. 训诫

26. 李某不服 A 市 B 区公安分局对其作出的行政拘留 10 日的处罚，向 B 区政府申请行政复议，A 市政府作出变更为 8 日行政拘留的复议决定。李某不服，提起行政诉讼。下列选项正确的是（ ）

- A. 李某可在复议决定书作出之日起 15 日内向人民法院提起行政诉讼
- B. 被告为 B 区公安分局和 B 区政府
- C. 李某可以向 A 市中级人民法院提起行政诉讼
- D. B 区基层法院对本案有管辖权

27. 陆某因违反国家规定，收购供电专用废旧器材，被甲县公安局处 1000 元罚款。在行政强制执行过程中，因陆某经济特别困难，甲县公安局依法与其达成分阶段履行的执行协议。到期后，陆某应当履行协议而不履行，甲县公安局可采取的措施是（ ）

- A. 申请人民法院强制执行
- B. 以陆某为被告提起民事诉讼
- C. 以陆某为被告提起行政诉讼
- D. 恢复强制执行

28. 为了落实“一标三实”工作，社区民警做法正确的顺序是（ ）

- ①认真学习文件、资料，吃透“一标三实”工作的任务、标准和目标等
 - ②入户收集“一标三实”后，进行整理、录入
 - ③做好开展“一标三实”工作的具体路线和时间规划
 - ④对照辖区的电子地图，熟悉每一个社区、街道、巷口；哪些是新街道，哪些是老街道；哪些区域人口密集，哪些区域人流量少；哪些街道已采集，哪些街道未采集
- A. ①③④② B. ①④③②
C. ④③①② D. ③①④②

29. 根据《公安部关于严禁违规宴请饮酒的规定》以及《人民警察纪律条令》的规定，下列说法正确的是（ ）

- A. 严禁在工作日饮酒，工作日指的是除了法定节假日之外的周一至周五，以及周日
- B. 严禁“领导干部之间相互宴请”，是指担任各级领导职务和相当于四级调研员以上职级的干部之间，不包括上级宴请下级
- C. 严禁接受管理和服务对象宴请中的“管理和服务对象”是指公安机关及所属单位职权行使或职权影响范围内的单位和个人，不包括与本单位正常运转相关或有业务往来的单位和个人
- D. 工作时间饮酒，给予警告、记过或者记大过处分

30. 刘某，男，现年 15 周岁，一日在公共场所扒窃 10000 元，被群众当场抓获，下列处理正确的是（ ）

- A. 由于符合盗窃罪的立案标准，人民法院依法判处刑罚
- B. 由于刘某未满 18 周岁，法院应当从轻、减轻处罚
- C. 由于刘某 15 周岁，不需要对盗窃罪承担刑事责任，因此由行为发生地的派出所作出治安处罚
- D. 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育

31. 关于禁止令，下列说法正确的是（ ）

- A. 因盗掘古墓葬罪被判刑 7 年，在执行 5 年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令
- B. 乙犯合同诈骗罪被判处缓刑，因附带民事赔偿义务尚未履行，法院可在禁止令中禁止其进入高档饭店消费
- C. 丙因在公共场所猥亵儿童被判处缓刑，法院可同时宣告禁止其进入公共厕所
- D. 丁被判处管制，同时被禁止接触同案犯，禁止令的期限应从管制执行完毕之日起计算

32. 关于维护民警权威，下列说法错误的是（ ）

- A. 甲县公安局民警吴某按照法定条件和程序履行职责，对公民合法权益造成损害。吴某不承担法律责任，由其所属公安机关按照国家有关规定对造成的损害给予补偿
- B. 乙县公安局聘请了专业人员，对因依法履行职责、行使职权受到侵害的民警开展心理干预和治疗
- C. 丙县公安局民警于某因行使职权行为受到不实投诉，并被县公安局错误记过处分后，县公安局责令督察大队通过公开形式澄清事实、消除影响即可
- D. 丁县公安局民警宋某认为因依法履行职责受到侵害，宋某妻子可以向丁县公安局督察大队提出维护执法权威的申请

33. 证据是案件的基石和灵魂，下列关于证据的表述错误的是（ ）

- A. 讯问未成年人犯罪嫌疑人应当有其法定代理人等成年人在场，否则该言辞证据将会被绝对排除
- B. 证人王某陈述看到被告人丁某在案发现场擦拭手上的血迹的证言属于原始证据、间接证据
- C. 律师在辩护工作中，获得犯罪嫌疑人曾经实施过恐怖活动犯罪的证据，应当提交给公安机关
- D. 在刑事诉讼过程中，翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的行为，构成伪证罪

34. 2016 年 11 月，国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》，从管理体制、岗位职责、人员招聘、管理监督、职业保障等方面，提出了规范警务辅助人员管理工作的具体措施和要求。下列说法正确的是（ ）

- A. 勤务辅警可以盘查、堵控有违法犯罪嫌疑的人员；文职辅警可以单独办理新生儿入户等户口管理等事项
- B. 各地在招录人民警察时，对表现特别突出的警务辅助人员，可确定一定比例采取定向招录
- C. 文职辅警和勤务辅警应具有大专以上学历
- D. 警务辅助人员因公牺牲，其直系亲属可以参照现役军人家属享受抚恤及其他有关待遇

35. 在一辆从郑州开往广州的列车上，张某看到对面座位上的妇女用着新款的华为手机，于是趁此妇女去厕所之际，盗窃了其放在座位上的手机，但是被乘警抓了现行，关于本案，没有管辖权的公安机关是（ ）

- A. 前方停靠站所在地的铁路公安机关
- B. 列车始发站所在地的铁路公安机关
- C. 列车途经站所在地的铁路公安机关
- D. 列车终点站所在地的铁路公安机关

36. 2021 年 1 月 22 日，全国人大常委会第二十五次会议对《中华人民共和国行政处罚法》进行第三次修正，扩大了行政处罚的种类，下列属于资格罚的是（ ）

- A. 通报批评
- B. 责令关闭
- C. 限制开展生产经营活动
- D. 暂扣驾驶证

37. 为了进一步推动中国的法治进程，在刑事诉讼中，引入律师参与诉讼，下列表述正确的是（ ）

- A. 警察甲非法拘禁嫌疑人，被检察院立案侦查，在此阶段，律师有阅卷权和核实证据的权利
- B. 值班律师可以为犯罪嫌疑人提供法律咨询，申请变更强制措施
- C. 张某 17 周岁的时候犯盗窃罪，被抓获时已经 19 周岁，如果其没有委托辩护律师，法律援助机构应当为其指派法律援助律师
- D. 犯罪嫌疑人如果经济条件良好，可以委托 2—3 名律师作为辩护人

38. A 市甲县公安局接到群众报案，称发现有外国人抢劫运行中的旅客大巴。经查明，该辆大巴从 A 市乙县出发，目的地是 A 市丙县，在 A 市甲县停靠加油站时遭到以汤姆为首的 B 国黑社会犯罪集团抢劫。关于本案的管辖，正确的是（ ）

- A. 甲县作为最初停靠地，甲县公安机关有权管辖

- B. 乙县、丙县公安机关有权管辖
- C. 由 A 市公安机关管辖
- D. 甲县、乙县、丙县公安机关均有权管辖

39. 群众路线是公安工作的根本路线，对群众路线内涵掌握的熟练程度直接决定着公安工作开展的效果。下列关于群众路线内容的表述错误的是（ ）

- A. 群众路线的根本态度是一切依靠群众，坚定相信群众
- B. 群众路线的宗旨和出发点是为了构建和谐的政治环境
- C. 群众路线的基本方法是从群众中来，到群众中去
- D. 群众路线最基本要求是以最广大人民群众的利益为出发点和落脚点

40. 行政许可是一种受益性的行政行为，在市场经济的时代背景下，《中华人民共和国行政许可法》力图构建的是小政府大社会的格局，尽可能减少政府的不必要的干预。下列关于行政许可，说法正确的是（ ）

- A. 依法取得的行政许可，不得转让
- B. 行政许可的设定机关应当适时对其设定的行政许可进行评价，及时予以修改或废止
- C. 行政许可的实施机关可以对已设定的行政许可的实施情况及存在的必要性定期进行评价，并将意见报告该行政许可的设定机关
- D. 申请行政许可，必须以书面形式

41. 某地公安机关新建了一座办公大楼，需要购买一批桌椅板凳，和某商场签订了买卖合同，属于（ ）法律关系，公安机关在此法律关系中，属于何种主体（ ）

- A. 民事法律关系特别法人
- B. 相对法律关系法人
- C. 行政法律关系非营利法人
- D. 绝对法律关系法人

42. 某省根据精简、效能和统一原则，准备决定由一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权（不包括限制人身自由的行政处罚权），根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，下列说法正确的是（ ）

- A. 该省人大常委会可以作出该决定
- B. 该省人民政府可以作出该决定
- C. 该省人民政府经国务院授权后可以作出该决定
- D. 该省人民政府经过省人大常委会批准后可以作出该决定

43. 目前，我国已经进入信息化时代，网络犯罪较为猖獗。网络犯罪案件包括危害计算机信息系统安全犯罪案件、通过危害计算机信息系统安全实施的盗窃、诈骗、敲诈勒索等犯

罪案件以及在网络上发布信息或者设立主要用于实施犯罪活动的网站、通讯群组，针对或者组织、教唆、帮助不特定多数人实施的犯罪案件等。下列关于网络犯罪相关内容说法正确的是（ ）

- A. 询问异地证人、被害人的，应由办案地公安机关通过远程网络视频等方式进行
- B. 对电子数据涉及的专门性问题难以确定的，应由公安部指定的机构出具检验报告
- C. 网络犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查，必要时，可由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查
- D. 收集、提取电子数据，只能由侦查人员进行

44. 关于认罪认罚从宽原则，下列表述正确的是（ ）。

- A. 甲犯数罪，但只认一罪，对其全案均不得适用认罪认罚从宽原则
- B. 对于穷凶极恶的杀人犯，即使其认罪认罚、积极赔偿并取得了被害人谅解，也可不对其从宽处罚
- C. 犯罪嫌疑人在公安机关阶段认罪认罚的，检察院应当不予逮捕
- D. 被告人承认指控的主要犯罪事实，但对个别情节提出异议，或对行为性质提出辩解但表示接受司法机关认定意见的，依然影响认罪的认定

45. 警察需要搜索房间，打开房门后，要先观察，然后进入。进入房间时，必须在进入房间后，瞬间控制房间的每个方向和角落，切忌挤在门口。如果门在房间的中间，警察进入房间后可采取的站位控制方法有（ ）

- ①交叉进入站位控制
 - ②绕进站位控制
 - ③前三角站位控制
 - ④四点站位控制
- A. ①② B. ①③④
C. ①②④ D. ①②③④

46. 下列哪些属于正面徒手突袭抓捕技能（ ）。

- ①踹膝别臂抓捕
 - ②抱腿摔抓捕
 - ③击腹夹颈摔抓捕
 - ④切颈别腿摔抓捕
- A. ①②③④ B. ②③④
C. ①③④ D. ③④

47. 甲于3月向公安机关申领了机动车驾驶证，同年6月因重大交通事故身亡，公安机关对其驾驶证应当依法作出（ ）许可。

- A. 撤销
- B. 吊销
- C. 注销
- D. 撤回

48. 为了规范公安机关办理行政案件程序，保障公安机关在办理行政案件中正确履行职责，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等有关法律、行政法规，制定《公安机关办理行政案件程序规定》。根据该规章，下列说法正确的是（ ）

A. 某派出所持《检查证》对一涉嫌赌博的场所进行检查时实施行政强制措施，扣押了现场的赌具和赌资，民警制作了检查笔录，仍需制作现场笔录

B. 7月10日，陈某因盗窃被公安机关决定处以行政拘留10日，对陈某的拘留是从送到拘留所的第二日为第一日

C. 被处理人不在场的，公安机关应当在作出决定5日内将决定书送达被处理人

D. 公安派出所民警对甲当场收缴罚款，未出具国家财政部门或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的罚款收据，但甲对此无异议，故民警无错

49. 《中华人民共和国行政强制法》是为规范行政强制的设定和实施，保障和监督行政机关依法履行职责，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据宪法而制定的法律。下列符合该法律规定的是（ ）

A. 公安机关在查处治安案件时，发现某KTV擅自从事经营活动，遂查封该KTV，属于行政强制措施

B. 某县公安局交警大队以赵某违章停车为由，决定暂扣赵某1个月的驾驶执照，属于行政强制执行

C. 公安机关对人民法院不予受理强制执行申请的裁定有异议的，可以在10日内向上一级法院申请复议

D. 在公安机关强制执行程序中，如果执行标的灭失的，应中止执行

50. 《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国香港特别行政区基本法》共同构成香港特别行政区的宪制基础。依据宪法和香港特别行政区基本法制定的《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，目的是维护国家安全，保持香港特别行政区的繁荣和稳定。根据该法，当香港特别行政区维护国家安全法和香港本地法律规定不一致时，适用的原则是（ ）。

A. 应当优先适用香港本地法律相关

B. 适用香港特别行政区维护国家安全法

C. 按照我国刑法从旧兼从轻的原则解决

D. 由全国人民代表大会常务委员会裁决

第二部分 多项选择题

每题所设选项中至少有两个正确答案，多选、少选、错选或不选均不得分。

请开始答题：

51. 全球公共安全合作论坛（连云港）2025 年大会是由中国友谊促进会主办的国际性会议，于 2025 年 9 月 16 日至 18 日在江苏省连云港市举行，主题为“共塑全球公共安全：团结行动，应对多元威胁”，来自 176 个国家、地区和 14 个国际组织的 800 余名嘉宾参会。国务委员、公安部部长王小洪出席并作主旨发言倡导了一系列推动全球安全治理的理念。

以下表述正确的是（ ）

- A. 奉行主权平等，实现共同治理
- B. 遵守国际法治，实现公平正义
- C. 倡导单边行动，实现高效决策
- D. 注重行动导向，实现持久安全

52. 全党全国各族人民团结起来为实现“十五五”规划而奋斗。坚持以党的自我革命引领社会革命，持之以恒推进全面从严治党，增强党的（ ），提高党领导经济社会发展能力和水平，为推进中国式现代化凝聚磅礴力量。

- A. 政治领导力
- B. 思想引领力
- C. 群众组织力
- D. 社会号召力

53. 2025 年 1 月 12 日至 13 日，中央政法工作会议在京召开。建设更高水平的平安中国，需要各地各部门齐抓共管、形成合力。今年，要以落实（ ）为抓手，深入推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，适时开展专项督查，确保国家安全稳如泰山、社会稳定坚如磐石。

- A. 党委（党组）国家安全责任制
- B. 维护社会稳定责任制
- C. 意识形态工作责任制
- D. 信访工作法治化责任

54. 中共中央书记处书记、公安部部长王小洪 12 月 18 日在全国公安机关视频会议上强调，要深入学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署上来。王小洪指出，要严密捍卫政治安全工作措施，严格落实反恐怖、反分裂，反邪教工作措施，深入开展网上斗争，坚决维护（ ）

- A. 国家政权安全
- B. 制度安全
- C. 意识形态安全
- D. 数据安全

55. 2025 年 1 月 12 日至 13 日，中央政法工作会议在京召开。会上提出，开展社会治安综合治理是具有中国特色的治安方略。要按照党中央要求，完善党委领导的社会治安综合治理体制机制，做到（ ）

- A. 惩防并举
- B. 标本兼治
- C. 综合治理
- D. 形成合力

56. 我国《中华人民共和国民法典》依据法人存在的目的，将法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。下列选项中，属于特别法人的有（ ）

- A. 机关法人
- B. 事业单位法人
- C. 捐助法人
- D. 农村集体经济组织法人

57. 民警小刘工作不认真，也不要求上进，终因连续两年考核被确定为不称职，被公安机关辞退。请问被辞退的小刘可以享有下列哪些待遇（ ）

- A. 还可拿到被批准辞退当月的工资
- B. 按国家的有关规定享受失业保险或领取辞退费
- C. 2 年后还可以考人民警察
- D. 人事档案可由任免机关人力资源和社会保障部门按规定转至有关机构

58. 中国共产党于 1927 年 11 月在上海建立了中央特科，由周恩来主持，这是我党在中央机关设立的最早的保卫组织。其主要任务是（ ）

- A. 打入敌人内部，及时了解敌情和计划
- B. 保卫中共中央领导机关和地下工作同志的安全
- C. 组织营救被捕人员
- D. 保卫革命根据地的安全

59. 赵某与王某为邻居，常发生口角。一天，由于王某养的羊吃了赵某菜地里的菜，赵某大怒，遂砍伐王某屋前的果树 10 棵。王某向乡公安派出所控告，乡公安派出所接到控告

后，经调查，以县公安局的名义对赵某做出行政拘留 5 日的决定。赵某就王某的经济损失赔偿 800 元。关于本案，下列说法错误的有（ ）

- A. 王某因对果树享有所有权而形成的法律关系属于保护性的法律关系
- B. 县公安局与赵某形成了平等的法律关系
- C. 赵某因砍伐王某的果树而形成的损害赔偿关系属于第二性的法律关系
- D. 赵某因砍伐王某的果树而形成的损害赔偿关系属于双向的法律关系

60. 邹某因违反治安管理被公安机关处以 400 元罚款，因邹某为失业人员，无力缴纳罚款，经邹某申请，经公安机关批准，邹某可以（ ）

- A. 免缴罚款
- B. 暂缓缴纳罚款
- C. 少缴一部分罚款
- D. 分期缴纳罚款

61. 下列情形中，属于民法调整范围的包括（ ）

- A. 酒席上甲力劝好友乙喝酒，乙喝醉后独自回家，在大雪中睡着冻死
- B. 公安机关将丙刑事拘留后，通知丙的家属
- C. 张三获悉李四国庆来京聚会，退订预订的国庆海南旅行，后李四爽约
- D. 某地公安局购买一批办公桌

62. 《中华人民共和国行政复议法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于 2023 年 9 月 1 日修订通过，现予公布，自 2024 年 1 月 1 日起施行。下列说法正确的是（ ）

- A. 孙某不服甲市 A 区公安分局对其依法作出的 3000 元罚款，欲申请行政复议，复议机关为区政府
- B. 因不动产提出的行政复议申请自知道或者应当知道之日起超过二十年，其他行政复议申请自行政行为作出之日起超过五年的，行政复议机关不予受理
- C. 行政复议期间，申请人或者第三人提出被申请行政复议的行政行为作出时没有提出的理由或者证据的，经行政复议机构同意，被申请人可以补充证据
- D. 所有的行政复议案件均有可能适用简易程序

63. 根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，以下选项正确的是（ ）

- A. 公安派出所民警在巡逻时发现一名走失的老人，应当立即救助
- B. 在一次搜捕活动中，局长命令民警开枪，民警提出不符合法律规定，但局长仍然要求民警执行命令，民警必须执行该命令

C. 公民甲因协助民警制服犯罪分子而受伤，应当给予抚恤或赔偿

D. 甲县公安局发现其所属乙公安派出所作出的行政处罚有错误，应当撤销或者变更该公安派出所的处罚决定

64. 《公安机关人民警察内务条令》是为规范公安机关人民警察内务建设，推进新时代公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设，根据《中华人民共和国人民警察法》等法律法规，制定的条令。根据该条令，下列说法正确的是（ ）

A. 人民警察在停止执行职务、禁闭期间，不得着装

B. 公安民警退（离）休的，可以保留一套常服和警衔、警号等警用标志作为纪念

C. 县级公安机关经过省厅批准，可以阅警

D. 无论何种情形，公安机关的警车在临时停靠时或者行驶过程中，车上的公安民警应当及时接受群众的现场报警或者紧急求助

65. 法律规则是规定法律上的权利、义务、责任的准则、标准，或是赋予某种事实状态以法律意义的指示、规定。法律规则是构成法律的主要元素。下列关于法律规则的说法正确的是（ ）

A. 刑事诉讼法规定民警在执行职务的时候必须依靠人民群众，是权利义务复合型规则

B. 法律规定出现某种情况应当上报国务院处理，是授权性规则

C. 公民遭遇不法侵害时可正当防卫的规定，属于授权性规则

D. 按照规则内容的确定程度，可以分为确定性规则、委任性规则和准用性规则

66. 行政许可监督检查是指有权机关对行政许可机关的许可行为以及被许可人实施行政许可行为的监督检查。关于行政许可监督检查的处理，错误的是（ ）

A. 被许可人以欺骗手段取得行政许可的，行政机关应当予以撤回

B. 行政许可被撤销的，行政机关应当办理注销手续

C. 对于行政许可事项的监督检查，不得收取费用

D. 行政许可申请人隐瞒有关情况且申请的行政许可直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可

67. 《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》属于宪法性法律，对选举机构、选民的名额、选区划分、选民登记、选举程序等作出相应的规范。下列选项中正确的是（ ）

A. 每一选民接受的委托不得超过三人，并应当按照委托人的意愿代为投票

B. 全国和地方各级人民代表大会代表的选举，一律采用无记名投票的方法

C. 公民不得同时担任两个以上无隶属关系的行政区域的人民代表大会代表

D. 未经批准两次不出席本级人民代表大会会议的，人大代表资格终止

68. 出租汽车司机陈某被县公安局交警大队罚款 200 元并扣车，第二天陈某缴纳了罚款，县公安局交警大队要求陈某再交 2000 元押金才可以将出租车开走，陈某认为不合理而未交，为此陈某向法院起诉后，法院以证据不足为由撤销了县公安交警大队的处罚决定。依据《中华人民共和国国家赔偿法》，县交警大队应当（ ）

- A. 退还罚款 200 元及同期存款利息
- B. 返还扣留的出租车
- C. 赔偿车辆被扣期间的直接经济损失
- D. 赔偿车辆被扣期间的间接经济损失

69. 孙某为某行政机关的聘任制公务员，双方签订聘任合同。下列说法正确的是（ ）。

- A. 对孙某的聘任须按照公务员考试录用程序进行公开招聘
- B. 该机关应按照《中华人民共和国公务员法》和聘任合同对孙某进行管理
- C. 对孙某的工资可以按照国家规定实行协议工资
- D. 如孙某与该机关因履行聘任合同发生争议，可以向人事争议仲裁委员会申请仲裁

70. 根据《社区警务工作规范》的规定，二十五名民警以上，或者十五名民警以上且辅警力量充足的派出所，设置“两队一室”，名称统一为社区警务队、案件办理队和综合指挥室。坚持“两队互为协同、一室支撑两队”，落实派出所主防责任，做好（ ）等基础工作。

- A. 管控治安要素
- B. 防辖区发案
- C. 防涉稳事端
- D. 防治安事故

若冰公专
RUO BING GONG ZHUAN

第三部分 情境题

根据给出的情景材料做出分析，按照提问选择正确答案。每题所设选项中至少有一个正确答案，多选、少选、错选或不选均不得分。

请开始答题：

(一)

根据以上情境材料，回答 71-74 题。

2020 年以来，牛某某利用朋友、亲属、同学等关系纠集一些社会上的无业闲散人员在×市某区进行绑架、开设赌场、敲诈勒索等违法犯罪活动。该犯罪团伙中牛某某组织、策划犯罪行为，根据需要临时纠集吕某某、牛某、时某、周某、岳某、胡某乙、李某丙等人参与作案，李某丁、李某戊等人均不属于该团伙固定成员，因此，他们之间并没有进行明确的分工，也未明确上下级关系。该犯罪团伙成立以后，牛某某等人犯罪行为如下：(1) 牛某某为勒索财物，与吕某某商量，授意时某利用色相诱人，进而敲诈财物。2020 年某日，将被害人李某一诱骗进而将其控制，用手铐拘禁在牛某某仓库内。后牛某某与吕某某通过殴打等方式逼迫李某一向朋友打电话索要现金，并搜走其身上 3000 元现金。因担心事情败露，牛某某、吕某某通知牛某、周某用毛巾将李某一勒死并将尸体掩埋。(2) 2021 年以来，牛某某伙同李某丙、李某丁、李某戊等人在当地开设赌场，雇用胡某乙、牛某、吕某某、岳某等人充当赌场站岗等工作人员，从中非法获利。为方便管理赌场雇工，牛某某要求他们缴纳保证金。牛某某获取利益的主要方式就是开设赌场，在开设赌场的 3 年时间里，牛某某从赌场获利几十万元，该赃款基本用于个人家庭支出。(3) 2022 年某日，牛某驾驶牛某某的轿车与邢某甲、邢某乙的货车相撞，双方同意私了。邢某甲有事离开留下邢某乙在现场处理，后邢某甲未归，牛某遂叫吕某某等人前来将邢某乙带到一仓库内，采用殴打、威胁等手段逼迫邢某乙打电话约邢某甲见面。邢某甲到了约见地点后，牛某某扣留其货车，要求邢某甲赔偿现金 7849 元，邢某甲支付后才将车开走。

71. (单选) 根据我国刑法规定，牛某某组织实施的第一项犯罪行为涉嫌 ()。

- A. 绑架罪
- B. 抢劫罪
- C. 故意杀人罪和绑架罪
- D. 故意杀人罪和敲诈勒索罪

72. (单选) 对牛某某执行拘留时，必须使用搜查证才可以搜查的情形是 ()。

- A. 公安机关搜查证明时某无罪的证据时
- B. 牛某某可能毁灭赌场账单

C. 牛某某可能携带枪支

D. 时某系牛某某情妇，可能被牛某某藏匿于家中

73. (多选) 关于参加者与积极参加者的认定，下列说法正确的是 ()。

A. 综合证据显示胡某乙应当知道牛某某等人组成犯罪团伙进行违法犯罪活动，仍加入并接受其领导、管理，应将胡某乙认定为该犯罪团伙的参加者

B. 岳某不愿加入牛某某等人组成的犯罪团伙并参与其他犯罪行为，但仍然受雇为其赌场人员做饭，应认定为该犯罪团伙的参加者

C. 李某丙按照牛某某的安排参与赌场经营以后，从管理赌场财务逐渐发展成管理整个犯罪团伙的财物，应认定为该犯罪团伙的积极参加者

D. 吕某某多次积极参与牛某某犯罪团伙的犯罪活动，应认定为该犯罪团伙的积极参加者

74. (多选) 在适用刑罚时，下列说法正确的是 ()。

A. 如果牛某某被认定为该犯罪集团的首要分子，则对其不适用缓刑

B. 如果牛某某被认定为该犯罪集团的首要分子，则刑罚执行期间不得减刑

C. 如果牛某某被认定为该犯罪集团的首要分子，则刑罚执行期间不得假释

D. 如果牛某某被认定为该犯罪集团的首要分子，在其刑罚执行完毕十年后，又犯黑社会性组织犯罪的，应以累犯论处

(二)

根据以上情境材料，回答 75-78 题。

翟某、杨某经合谋踩点，于某日 1 时许，采用翻墙、敲窗等手法，先后潜入某村展览馆内窃得价值数万元的财物。在驾车返回途中，杨某声称有事下车离开，翟某独自回家。4 时许，李某夫妇被院内狗叫声吵醒，其妻走到院门口，看见杨某持匕首刺其院门，并声称“劫道”。李某随后赶来，见状立即取来一根铁管，并打电话通知村治保主任刘某等人前来帮忙。杨某翻墙来到李某家厨房外，用匕首割开厨房纱窗，被李某发现后躲进其院内玉米地。李某持铁管进玉米地寻找杨某，在玉米地与杨某相遇，二人发生打斗。

李某用铁管击打杨某头部，致其倒地，后杨某送医不治身亡。

75. (多选) 对于翟某的行为，下列说法错误的是 ()。

A. 翟某与杨某构成盗窃罪的共同犯罪，但因杨某死亡，应对该共同犯罪终止侦查

B. 翟某与杨某构成盗窃罪的共同犯罪，但也应当对杨某抢劫未遂承担刑事责任

C. 翟某构成盗窃罪、抢劫罪，应当数罪并罚

D. 翟某的行为属于入户盗窃

76. (多选) 翟某从村展览馆所窃取的财物包括三幅书法作品。公安机关委托该市价格认证中心对三幅作品进行真伪及价格鉴定, 价格认证中心另行聘请该市博物馆两位资深馆员对 3 幅作品进行实物勘查、鉴定后确定价值为 22.3 万元。翟某对此提出异议, 要求重新鉴定。根据刑事诉讼法有关规定, 下列可以成为重新鉴定理由的是 ()。

- A. 价格认证中心另行聘请该市博物馆两位资深馆员未经委托机构同意
- B. 价格认证中心没有鉴定书法作品真伪的能力
- C. 鉴定意见没有确定书法作品的真伪
- D. 该市博物馆两位资深馆员不具备鉴定书法作品价值的资质

77. (多选) 该案经过县公安局侦查后, 已符合侦查终结条件, 根据程序规定, 下列说法正确的是 ()。

- A. 对该重大案件, 由县公安局负责人组织集体讨论后作出批准决定
- B. 《起诉意见书》应当先报县公安局负责人批准后再移送县检察院
- C. 向县检察院移送案卷时, 诉讼卷与侦查卷均应当移送
- D. 应当将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师

78. (多选) 对于李某造成杨某死亡的行为, 以下证据可以证明李某具有防卫目的的是 ()。

- A. 李某家院门有被匕首刺划的痕迹
- B. 杨某头部有被铁管击打的伤痕
- C. 李某家厨房纱网被刀具割开
- D. 刘某说其系接到李某的求救电话才前去帮忙

(三)

根据以上情境材料, 回答 79-81 题。

李某某, 35 岁, A 市某科技公司财务主管。因涉嫌挪用公司资金 200 万元用于个人投资, 被 A 市公安局经侦支队立案侦查。经查, 李某某系初犯, 无前科, 到案后认罪态度较好, 表示愿意积极退赔。其户籍地在 A 市, 但在邻省 B 市长期工作并购房居住已超过两年。考虑到李某某犯罪情节、社会危险性及经济状况 (其个人资产已被部分冻结), A 市公安局经侦支队拟对其采取取保候审措施。李某某无法提出符合条件的保证人。案件呈报后, 办案部门建议对其适用保证金保证, 并基于其涉嫌经济犯罪且涉案金额较大, 初步拟定收取保证金 15 万元。该案报至 A 市公安局法制支队审核, 并提请局领导审批。

79. (多选) 关于本案取保候审的相关事项, 下列说法正确的是 ()

- A. 因李某某在 B 市有固定住处, 取保候审应当在 B 市执行
- B. 因李某某户籍地在 A 市, 取保候审应当在 A 市执行

- C. 李某某的户籍地在 A 市，A 市公安局可以对其决定取保候审并收取保证金
- D. 如果李某可以提出符合条件的保证人，应当优先使用保证人保证

80.（单选）关于本案 15 万元保证金的批准与备案程序，应如何处理？

- A. 由 A 市公安局经侦支队负责人批准即可
- B. 需经 A 市公安局负责人批准，并报设区的市一级公安机关业务主管部门备案
- C. 需经 A 市公安局负责人批准后，直接执行，无需备案
- D. 因金额超过 5 万元但不满 20 万元，需经设区的市一级公安机关负责人批准，并报省级公安机关业务主管部门备案

81.（多选）关于保证金的管理与监督，下列表述符合规定的是（ ）

- A. A 市公安局应将保证金专门账户的设立情况向上一级公安机关报备
- B. 警务保障部门负责保证金专门账户的管理，并与办案部门、银行定期对账
- C. 督察、法制部门发现保证金收取不适当的，有权通知办案部门纠正
- D. 此案因收取保证金超过 5 万元，在执法办案信息系统中会被列为重点监测预警情形

（四）

根据以上情境材料，回答 82-85 题。

赫某系推销人员，案发前购买了两套“伪基站”设备用于广告宣传。2024 年 9 月某日，赫某租赁喜来登大饭店场地，举办皮鞋、箱包特卖会。为提高销量，赫某雇用其亲戚黄某驾车携带一套伪基站设备，为特卖会做广告宣传。该设备占用中国移动上海公司 GSM 公众数字蜂窝移动的频率，并发射无线电信号，截断一定范围内移动电话的正常通信联系。两天后，当地无线电管理局的工作人员当场对黄某进行查处，没收“伪基站”相关设备。同年 10 月初，赫某租赁另一酒店场地，举办箱包、皮鞋特卖会，继续雇用黄某使用上述方式做广告宣传。经中国移动上海公司测算，10 月 10 日和 11 日因赫某、黄某使用“伪基站”设备，周边用户通信中断约 14 万人次。

82.（单选）根据我国刑法规定，下列说法正确的是（ ）

- A. 赫某的行为构成扰乱无线电通讯管理秩序罪
- B. 赫某的行为构成破坏公用电信设施罪
- C. 赫某的行为构成虚假广告罪
- D. 赫某的行为构成非法经营罪

83.（单选）对于无线电管理局的工作人员当场对黄某进行查处时对其所做的笔录，下列说法正确的是（ ）

- A. 如果该询问程序符合行政执法规范，公安机关可以直接作为刑事证据使用

- B. 如果该询问笔录能够和其他证据相互印证，公安机关可以直接作为刑事证据使用
- C. 如果该询问笔录能够证明黄某有罪、无罪、罪轻或者罪重，公安机关可以直接作为刑事证据使用
- D. 该询问笔录系无线电管理局的工作人员制作，公安机关应当重新取证

84.（单选）为了提高销量，赫某寻找付某等人帮助提高网站流量。付某、黄某等人租赁多台服务器，使用恶意代码修改互联网用户路由器的 DNS 设置，进而使用户登录“2345.com”等导航网站时跳转至其设置的“5w.com”导航网站，付某、黄某等人再将获取的互联网用户流量出售给赫某。经查，付某等人通过该行为从多个购买者那里获得违法所得合计 754762.34 元人民币。对此，下列说法正确的是（ ）。

- A. 付某的行为构成诈骗罪
- B. 付某的行为构成盗窃罪
- C. 付某的行为构成破坏计算机信息系统罪
- D. 付某的行为构成非法控制计算机信息系统罪

85.（多选）黄某因法定原因被取保候审，邓某是其保证人。在取保候审期间黄某无故失踪，经调查黄某已去外地打工，邓某知情不报。公安机关可以采取以下哪些处理措施？（ ）

- A. 没收保证金
- B. 责令黄某具结悔过
- C. 对黄某监视居住
- D. 对邓某罚款

（五）

根据以上情境材料，回答 86-89 题。

2018 年 6 月至 2022 年 4 月间，罪犯张某某等 52 人先后在印度尼西亚共和国和肯尼亚共和国参加对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪集团。在实施电信网络诈骗过程中，各罪犯分工合作，其中部分罪犯负责利用电信网络技术手段对大陆居民的手机和座机电话进行语音群呼，群呼的主要内容为“有快递未签收，经查询还有护照签证即将过期，将被限制出境管制，身份信息可能遭泄露”等。当被害人按照语音内容操作后，电话会自动接通冒充快递公司客服人员的一线话务员。一线话务员以帮助被害人报案为由，在被害人挂断电话时，将电话转接至冒充公安局办案人员的二线话务员。二线话务员向被害人谎称“因泄露的个人信息被用于犯罪活动，需对被害人资金流向进行调查”，欺骗被害人转账、汇款至指定账户。如果被害人对二线话务员的说法仍有怀疑，二线话务员会将电话转给冒充检察官的三线话务员继续实施诈骗。

86.（多选）如果有证据证实张某某等人参加境外诈骗犯罪集团，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，但诈骗数额难以查证，可以根据（ ），可以认定为诈骗罪。

- A. 一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点连续超过 30 日
- B. 一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计超过 30 日
- C. 一年内多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的
- D. 一年内两次出境赴境外诈骗犯罪窝点的

87.（多选）如果张某某等人被境外司法机关抓获并羁押，后我国警方将他们遣返回国，在国内进行审判。下列说法正确的是（ ）

- A. 境外的羁押期限可以折抵刑期
- B. 境外的羁押期限不可以折抵刑期
- C. 对境外司法机关提供的证据无需审查可以直接作为定案根据
- D. 对张某某涉案账户内的资金，应当优先返还被害人

88.（单选）对于张某某等人冒充公检法人员进行诈骗的行为如何定性（ ）

- A. 招摇撞骗罪
- B. 诈骗罪
- C. 择一重罪论处
- D. 数罪并罚

89.（多选）下列说法正确的是（ ）

- A. 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供网络存储的，定性为帮助信息网络犯罪活动罪
- B. 利用信息网络建立网站或通讯群组，用于实施诈骗、传授犯罪方法等，构成非法利用信息网络罪
- C. 网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务，致使刑事案件证据灭失，情节严重的，构成拒不履行信息网络安全管理义务罪
- D. 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，应认定为诈骗罪的共犯

（六）

根据以上情境材料，回答 90-93 题。

某日上午，B 市 110 指挥中心接到群众报警，某大街上有人持刀行凶，指挥中心接到报警后立即派警，民警张三和李四赶赴现场处置。至现场后，两名民警看到一男子正持砍刀追赶一名年轻女子，女子疯狂逃跑，民警张三看到男子紧追不舍，遂鸣枪示警，并大声命令男子放下砍刀。但男子不予理睬，继续追赶女子，追至女子身后时男子举起砍刀，张三遂开枪制止，击中持刀男子胸部，砍刀掉落由于惯性击中女子小腿致该女子小腿受伤，该男子经抢

救无效死亡。后经查证，持刀男子王某为精神病人，其和被追砍女子并不认识，只是当时精神病发作，遂当街砍人。王某家属对王某死亡一事极为不满，多次到公安机关要求处理张三并索要赔偿。

90.（多选）对于该案，以下说法正确的是（ ）

- A. 民警张三的行为是依法执行公务
- B. 民警张三使用枪支的程序合法
- C. 民警依法使用枪支的行为应受法律保护
- D. 因王某为精神病人，执法民警不应对其使用枪支这样的致命武器

91.（单选）某日上午，B市110指挥中心接到群众报警，某大街上有人持刀行凶，指挥中心接到报警后立即派警，民警张三和李四赶赴现场处置。假若持刀男子王某被民警开枪击中后并未立即死亡，而是被送往医院救治，此时公安机关对王某持刀伤人案件立案侦查，在侦查过程中王某救治无效死亡，此时公安机关应该如何处理（ ）

- A. 终止侦查
- B. 撤销案件
- C. 侦查终结后移送检察院作不起诉决定
- D. 不予立案

92.（多选）根据我国现行法律法规，针对该案下列说法正确的是（ ）

- A. 因为王某为精神病人，如果公安机关立案后曾经对其羁押，要承担国家赔偿责任
- B. 因为王某为精神病人，因此王某对追砍他人的行为不负刑事责任
- C. 因为王某为精神病人，因此对王某追砍他人的行为不能实行正当防卫
- D. 即使王某为精神病人，对王某追砍他人的行为也可以实行正当防卫

93.（多选）公安机关赴现场勘查时，以下做法正确的是（ ）

- A. 在勘查人员到来前，先赶赴现场的民警应当进行现场保护
- B. 勘验、检查人员应当由取得现场勘验、检查资格的侦查人员担任
- C. 现场勘验、检查结束后，只需要制作现场勘验笔录，并绘制现场图
- D. 对现场多次勘查的，应当在最后一次勘查完毕后统一制作现场勘验检查工作记录

（七）

根据以上情境材料，回答 94-96 题。

甲是外国人，2023 年 11 月 21 日入住长华市解放区某酒店，经酒店工作人员查验其护照签证仍在有效期内，为甲办理了入住手续。2023 年 11 月 21 日 21 时，甲在解放区步行街某店铺内抢夺了一部小米手机（价值 888 元人民币），被店长李某当场抓获并报警。

94. (单选) 公安机关为了确定该外国人甲的身份及国籍, 下列关于甲“国籍”确认的说法中正确的是()

- ①以其入境时有效证件上所标明的国籍为准
 - ②按照自报或无国籍处理
 - ③由公安机关出入境管理部门协助查明
- A. ①②③ B. ③②①
C. ①③② D. ③①②

95. (多选) 在调查甲抢夺的行政案件过程中, 解放区公安分局发现甲所持护照的签证系伪造, 其具有非法入境的嫌疑, 需要对甲采取拘留审查的措施。下列有关拘留审查的说法中, 不正确的是()

- A. 拘留审查后应当在 24 小时内对甲进行询问
- B. 拘留审查的期限一般为 30 日, 案情复杂经上级公安机关批准, 可以延长至 60 日
- C. 在拘留审查期限内, 甲应当被羁押于拘留所
- D. 只有经公安部授权的省级人民政府公安机关决定, 甲才可以被决定拘留审查

96. (多选) 下列有关说法中正确的是()

- A. 如果对甲处以驱逐出境的处罚, 决定机关为公安部
- B. 对甲的驱逐出境不可单独使用
- C. 如果对甲处以限期出境的处罚, 甲只能申请行政复议
- D. 遣送出境也是处罚决定

(八)

根据以上情境材料, 回答 97-100 题。

为深入贯彻落实习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述, 按照公安部党委关于推动实施加强派出所工作三年行动计划的既定部署, 牢固树立大抓基层、大抓基础的鲜明导向, 持续推动重心下移、警力下沉、保障下倾, 夯实国家安全和社会稳定基层基础, 在总结评估前一轮行动计划执行情况的基础上, 制定《加强新时代公安派出所工作三年行动计划(2023—2025 年)》。

97. (单选) 县公安局派出所的设立、撤销或者变更的程序是(), 该规则属于()

- A. 县公安机关提出申请→县政府审批; 调整性规则
- B. 县公安机关提出申请→县政府审批; 构成性规则
- C. 县公安机关提出申请→同级政府编制主管部门审核→逐级报省公安厅审批; 调整性规则

则

D. 县公安机关提出申请→同级政府编制主管部门审核→逐级报省公安厅审批;构成性规则

98. (多选) 下列关于社区民警的表述正确的是 ()

- A. 社区和驻村民警在警务室工作的时间一般不得少于 5 年
- B. 全面落实派出所和社区民警警力配置“两个 40%以上”要求
- C. 社区民警干预化解的矛盾纠纷, 及时了解和跟进回访率百分之九十五以上
- D. 推进“一村(格)一警”全覆盖, 是指在 2025 年底前, 实现一个村(格)应当配备一名正式民警

99. (多选) 未成年人是国家的未来, 公安机关要加强未成年人保护和不良行为干预矫治, 按照公安部关于印发《加强新时代公安派出所工作三年行动计划(2023—2025 年)》的通知, 公安机关要 ()

- A. 研究制定未成年人父母或者其他监护人的训诫实施办法
- B. 建立健全对未尽到未成年人教育、管理、救助、看护等职责的单位依法提出公安建议制度
- C. 加强特种行业、娱乐服务场所监督管理, 落实不得接待或有条件接待未成年人和强制报告制度
- D. 支援派出所在校园周边建立“校园安全区”, 加强派出所民警担任中小学法治副校长的选派、管理和使用, 定期开展对学生的法治教育、安全教育和预防犯罪教育

100. (多选) 社区民警在日常工作中, 要强化对群防群治组织工作的指导, 下列表述正确的是 ()

- A. 争取党委、政府和社区、农村基层组织的支持, 组建群防群治队伍
- B. 协调解决群防群治组织和人员的经费保障问题
- C. 加强对群防群治队伍的管理教育, 建立健全日常管理制度
- D. 带领群众开展治安巡逻、防火、防盗、保护现场、维持秩序等工作